

Bieterfrage zu Referenzen und Tariftreue

1. Eingang über Vergabeplattform

Ein Bieter fragt am 24.06.2026, ob Referenzen aus Krankenhausreinigung als vergleichbar gelten und ob die Tariftreueerklärung auch für einen Unterauftragnehmer der Glasreinigung abzugeben ist.

2. Rechtliche Prüfung

Die Referenzanforderung darf nicht auf Schulgebäude verengt werden, wenn andere Objekte vergleichbare Hygiene-, Publikums- und Organisationsanforderungen aufweisen.

Krankenhausreinigung kann deshalb vergleichbar sein, wenn Größe, Frequenz, Personalsteuerung und Mängelmanagement nachvollziehbar dargestellt werden. Die Tariftreuepflicht muss Unterauftragnehmer erfassen, soweit sie Leistungsteile ausführen.

3. Antwortentwurf

> Krankenhausreferenzen können als vergleichbar anerkannt werden, wenn sie nach Art und Umfang den ausgeschriebenen Leistungen entsprechen. Maßgeblich sind insbesondere Flächenumfang, täglicher Publikumsbetrieb, Hygieneanforderungen, Vertretungsorganisation und dokumentierte Qualitätssicherung. Die Tariftreueerklärung ist auch für vorgesehene Unterauftragnehmer einzureichen.

4. Folgerung für die Unterlagen

Die Vergabestelle ergänzt in den Vergabeunterlagen einen Klarstellungshinweis. Die Angebotsfrist muss nicht verlängert werden, weil keine materielle Änderung der Anforderungen erfolgt. Die Antwort wird allen registrierten Bietern gleichzeitig bereitgestellt.